REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

così composta:

Dott. Nicola Pannullo	Presidente
Dott. Gisella Dedato	Consigliere Relatore
Dott. Paolo Russo	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6910 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 15/12/2022, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna De Bonis, come da procura in atti

APPELLANTE

E

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cirilli, come da procura in atti

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 18028/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 24 settembre 2019

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il condominio di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24993/2015 emesso dal Tribunale di Roma, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 53.060,75, oltre interessi e spese di lite, in favore dell'*ex* amministratrice, *Controparte_2* per

l’omesso pagamento dei compensi per la gestione condominiale relativamente agli anni 2013/2014/2015, chiedendone la revoca.

Ha proposto, altresì, domanda volta ad ottenere la condanna dell’*ex* amministratrice al risarcimento dei danni, per *mala gestio* e per gravi inadempimenti, da quantificarsi in € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

La società *Controparte_2* ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.

All’esito della disposta consulenza tecnica, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe: - ha revocato il decreto ingiuntivo n. 24993/2015; - ha rigettato la domanda riconvenzionale; - ha compensato le spese di lite; - ha posto le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%.

Il Tribunale, dopo aver evidenziato la nullità del mandato relativamente alla gestione anno 2014 e dopo aver evidenziato che in tale anno l’amministratore aveva agito in regime di *prorogatio*, con la conseguenza che in forza dell’art. 1129, comma 8, c.c., così come modificato dalla Legge n. 220/2012, nessun compenso potesse essere attribuito allo stesso, ha osservato che, in ogni caso, anche per tale anno, così come per gli anni 2013 e parte del 2015, l’ex amministratore non avesse diritto ad alcun compenso per aver tenuto la contabilità condominiale in modo irregolare.

Quanto alla domanda risarcitoria per *mala gestio* formulata dal condominio di cui in epigrafe, il Tribunale ha osservato il difetto di allegazione e di prova degli asseriti danni.

Con riferimento alla domanda del *CP_1*, avente ad oggetto la richiesta di restituzione di parte dei compensi e di altri importi indebitamente riscossi, il Tribunale ne ha rilevato la sua tardività, donde, sul presupposto della sua inammissibilità, non ha proceduto al suo esame.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società *CP_2* *[...]* chiedendo, in riforma parziale della stessa, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.

In via gradata, ha chiesto di condannare parte avversa al pagamento della somma di € 53.060,75, maggiorata degli interessi legali, ovvero della somma ritenuta di giustizia.

Il *CP_1* di cui in epigrafe ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.

Ha proposto appello incidentale, chiedendo, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, di condannare parte avversa al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta di giustizia.

La causa, all'udienza del 15 dicembre 2022, è stata trattenuta in decisione e con l'accordo delle parti sono stati assegnati termini ridotti per le memorie conclusionali e per le repliche.

Sull'appello principale.

In via preliminare, si osserva che il Tribunale ha rigettato la domanda formulata dalla società *CP_2* in forza di plurime *rationes decidendi*.

Tra queste ha attribuito particolare rilevanza all'assenza di una contabilità regolare, che, a suo avviso, impediva l'accoglimento della domanda di condanna del *CP_1* al pagamento dei compensi in favore dell'*ex* amministratore.

E' bene esaminare, in primo luogo, le censure mosse sul punto dall'appellante, in quanto ove infondate rendono superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello che riguardano le ulteriori ragioni della decisione.

Ebbene, la società *CP_2* ha censurato la sentenza per avere il Tribunale ritenuto la gestione condominiale irregolare, nonostante fosse emerso il contrario in sede di consulenza tecnica, avendo, in particolare, il consulente accertato non solo la predisposizione e l'approvazione

assembleare dei relativi bilanci, ma anche la presentazione del conto al nuovo amministratore al momento della cessazione dell'incarico, oltre alla tenuta regolare della contabilità e alla debenza delle somme di cui alle fatture emesse dalla stessa nei confronti del *CP_1* .

La censura è infondata.

Si premette che la regola dell'art. 2697 c.c., secondo cui: "Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" deve essere adeguata al rapporto che si instaura tra il condominio e il suo amministratore.

In particolare, l'amministratore per avere diritto al compenso non può limitarsi a fornire la prova della fonte del proprio credito, ritenendo che sia onere del *CP_1* di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall'adempimento. Non può, dunque, porre a base della domanda il principio secondo il quale, in sede di responsabilità contrattuale, il creditore deve soltanto provare la fonte dell'obbligazione, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, atteso che in materia di condominio, sulla base della disposizione dell'art. 1130 c.c., il credito dell'amministratore, come del resto ogni posta passiva, deve risultare dal rendiconto (redatto secondo il principio della specificità delle partite *ex* artt. 263 e 264 cpc) approvato dall'assemblea, sulla base di una regolare tenuta della contabilità, sì da rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa e di valutare in modo consapevole l'operato dell'amministratore.

In sostanza, solo la presenza di una contabilità regolare può dare diritto al compenso.

Affinché la contabilità sia regolare è necessario che registri cronologicamente le operazioni riguardanti la vita del *CP_1* e che quindi consenta la verifica dei documenti e dunque la giustificazione delle

entrate ed uscite della gestione dell'ente condominiale, rendendo intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè deve essere tale da fornire la prova della buona e chiara amministrazione da parte di colui che rende il conto, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi dell'entità e causale degli esborsi fatti, nonché di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito.

Né può giungersi a soluzione diversa sol perché i condomini hanno approvato i rendiconti, a meno che questi non siano redatti in modo completo e chiaro e siano supportati dai documenti giustificativi, così consentendo ai condomini di comprendere in modo agevole le reali poste attive e passive.

In assenza di tale adempimento, il credito dell'amministratore non può ritenersi provato.

Per concludere sul punto la Corte osserva che, in generale, nell'ipotesi di mandato oneroso, in cui rientra il rapporto gestorio in esame, il diritto del mandatario al compenso è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Cass. 3596/1990).

Anche la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo se il consuntivo è redatto con l’indicazione specifica delle poste attive e passive supportate dai documenti giustificativi.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. 10153/11, Cass. 15401/14 e Cass. 3892/17), la deliberazione dell'assemblea che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo ha valore di riconoscimento di debito, opponibile dall'amministratore, solo in relazione

a poste passive specificamente indicate ed approvate a tale stregua poiché è richiesto un atto di volizione da parte dell'assemblea su di un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cass. 10153/11).

Per assolvere tale onere l'amministratore deve depositare i documenti contabili da cui dedurre la situazione di cassa esistente all'inizio del suo mandato, le spese sostenute per il condominio, con l'indicazione delle singole sotto voci nell'ambito di ogni gruppo di spesa, le entrate, nonché, infine, i residui attivi e passivi al termine della gestione.

Solo in tal modo è possibile ricostruire il rapporto di dare e avere tra l'*ex* amministratore e il condominio.

Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, dalla espletata c.t.u. è emersa una confusa gestione condominiale e la mancanza di una contabilità analitica.

In particolare, il consulente ha evidenziato: - l'assenza degli estratti dei conti correnti completi dal 2019 (anno di inizio della gestione condominiale da parte della società *Pt_1* alla cessazione dell'incarico verificatosi nel corso del 2015; - l'assenza del registro di contabilità, divenuto obbligatorio dal 2013, tranne per il periodo 1 gennaio 2015 / 3 luglio 2015; - l'assenza del dettaglio delle uscite/entrate di cassa dal 2009 al 2015; - l'assenza delle fatture emesse dall'ex amministratore, ad eccezione di quelle poste a base della richiesta monitoria.

In ragione della mancanza di tale documentazione, il consulente ha riferito di non poter rispondere al quesito "Quali compensi risultino versati alla luce delle allegazioni delle parti e dei documenti", anche se ha affermato che, pur non potendo indicare se i compensi all'amministratore siano stati corrisposti, agli atti non risulta la prova del pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo, ad eccezione della fattura n. 32/2015

Per quanto sopra detto, la circostanza da ultimo evidenziata dal consulente tecnico è irrilevante.

In sostanza, la mancata prova del pagamento del compenso dell'amministratore, derivante dalla mancanza di una regolare tenuta della contabilità, imputabile a quest'ultimo, non può pregiudicare le ragioni del condominio.

La confusa gestione condominiale ed in particolare l'assenza dei registri di contabilità ha impedito al consulente anche di comprendere il criterio seguito per la redazione dei bilanci (cassa o competenza ovvero misto).

La Corte osserva che in forza dei principi su espressi ed in forza della confusa gestione condominiale, non può che confermarsi la sentenza di cui in epigrafe nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito azionato in via monitoria, in ragione della non regolare contabilità condominiale.

Superfluo esaminare gli ulteriori motivi dell'appello principale, in quanto, come su detto, volti a censurare le ulteriori ragioni della decisione sul punto.

Sull'appello incidentale.

La Corte osserva che la domanda di rimborso avente ad oggetto le somme versate all'amministratore a titolo di compensi e le somme dallo stesso indebitamente incassate, non è stata esaminata dal Tribunale, in quanto è stata ritenuta formulata tardivamente, evidentemente sul presupposto che essa non potesse rientrare nella domanda risarcitoria per *mala gestio* come formulata nell'atto introduttivo del giudizio.

La pronuncia di inammissibilità (sia pure implicita) non ha costituito motivo di appello, con la conseguenza che sul punto la sentenza è passata in giudicato.

Da ciò ne consegue che non c'è spazio in questa sede per l'esame dei motivi di censura formulati in relazione a tale domanda.

Passando ad esaminare i motivi attinenti al rigetto della domanda

avente ad oggetto la condanna del CP_1 al risarcimento del danno per *mala gestio*, osserva la Corte che il Tribunale ha condivisibilmente osservato che le varie censure mosse nei confronti dell'operato dell'amministratore avrebbero, ove fondate, giustificato la domanda di revoca dell'amministratore in sede di volontaria giurisdizione, ma non potessero porsi a base della domanda risarcitoria *tout court*, in quanto tale domanda presuppone non solo un comportamento illecito e/o illegittimo, ma anche l'allegazione e la prova che da tale comportamento sia derivato un pregiudizio economico, che, nel caso in esame, non era stato provato.

In questa sede, l'appellante incidentale, nel censurare la sentenza sul punto, ha riportato gli asseriti atti di *mala gestio*, sostenendo di aver fornito la prova del pregiudizio economico ricollegabile agli stessi.

Nell'individuare il pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro ha fatto riferimento anche ai compensi versati negli anni dal condominio all'amministratore, ma non dovuti per la cattiva amministrazione, o comunque, perché non approvati, e alle somme che a suo avviso sono state indebitamente incassate dall'amministratore, anche dopo la cessazione dell'incarico, nonché alle somme dal medesimo prelevate sul presupposto, non dimostrato, di avere eseguito anticipazioni per conto del CP_1 .

Osserva la Corte che, come su detto, la domanda di rimborso dei compensi e delle ulteriori somme incassate dall'amministratore è stata ritenuta tardiva, ergo inammissibile, dal Tribunale, conseguentemente non essendo stata formulata alcuna specifica censura sulla pronuncia di inammissibilità, di tali pretese non si potrà tenere conto nell'individuare il pregiudizio ricollegabile alla *mala gestio*.

Passando ad esaminare le ulteriori censure all'operato dell'amministratore, che, ad avviso dell'appellante incidentale, hanno recato un pregiudizio economico al condominio, la Corte osserva che sul punto il Tribunale ha così motivato: "In via riconvenzionale parte

opponente ha chiesto la condanna di controparte al pagamento di danni (patrimoniali) derivanti indifferentemente da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sull'assunto che gli stessi sarebbero stati la conseguenza della *mala gestio* della Faser ed all'uopo ha (…) elencato una serie lunghissima di fatti asseritamente integranti una cattiva gestione. Ma sia l'illecito contrattuale che extracontrattuale consta di tre elementi principali: condotta, il nesso causale e l'evento dei quali la parte che agisce per conseguire il risarcimento deve fornire non solo allegazione ma anche prova. Ebbene, nel caso in esame, la difesa del *CP_3* ha evidenziato un lungo elenco delle condotte ritenute in violazione dei principi di legge in tema di corretta gestione di un condominio negli edifici ma nulla ha allegato (né provato) circa l'esistenza di un nesso causale fra dette condotte (che legittimerebbero in sé la diversa richiesta di revoca giudiziale da richiedere in sede camerale per la quale non necessita la prova del danno) e l'evento pregiudizievole che parimenti viene solo genericamente rappresentato mancando ogni collegamento fra i fatti narrati e l'ingente somma richiesta".

Osserva la Corte che, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, la prova dei pregiudizi economici dal medesimo esaminati - perché tempestivamente individuati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, esclusa la rilevanza degli ulteriori pregiudizi economici successivamente indicati nel corso del giudizio, le cui correlate domande non sono state esaminate perché ritenute tardive - non è stata fornita.

Il *CP_1* indicato in epigrafe ha sostenuto in questa sede che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è emersa la prova del pregiudizio che il *CP_1* ha subito a causa dell'inerzia dell'amministratore nel recupero coattivo del credito vantato nei confronti dei precedenti amministratori, *Parte_2* e *Persona_1* .

In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, l'inerzia

causa di danni è da individuarsi nel mancato conferimento dei mandati per recuperare i crediti, nonostante i numerosi solleciti a promuovere le cause nei confronti di *Per_1* ed *Pt_2* Il danno, ha proseguito l'appellante, "è rappresentato dal non aver agito tempestivamente in via esecutiva" ed è quantificabile nel credito di € 100.782,85 vantato nei confronti del precedente amministratore, *Persona_1* .

La censura è infondata.

Costituisce circostanza pacifica che il Tribunale di Roma con sentenza emessa nel 2011 ha condannato *Persona_1* al pagamento in favore del *CP_1* di cui in epigrafe della somma di € 100. 782,85 e che in forza di scelte assembleari le azioni legali, anche per il recupero dei crediti, sono state affidate agli Avv.ti Daniele De Bonis e Paolo Canepuccia.

L'amministratore non può essere considerato responsabile delle scelte difensive dei legali.

Ciò detto, si osserva anche che il credito vantato nei confronti di *Persona_1* non è prescritto.

Dunque, da un lato, non è emerso alcun comportamento illecito da parte della società *CP_2* in merito alla gestione della pratica in esame, e, dall'altro lato, non è rinvenibile alcun pregiudizio economico.

Per quanto fin qui detto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.

In ragione dell'esito del giudizio, si compensano le spese di lite.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese di lite;

- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Gisella Dedato

Il Presidente

Dott. Nicola Pannullo